

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3381/2549

นางสาวกัณหา เกษะนันท์
นายดิลก สิงห์เสนี กับพวก

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1699, มาตรา 1706 (2), มาตรา 1706 (3), มาตรา 1711

ข้อกำหนดตามพินัยกรรมข้อ 2 ได้กำหนดยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งสองแปลงให้แก่ผู้รับพินัยกรรมแล้ว เพียงแต่ให้ผู้รับพินัยกรรมนำผลประโยชน์ที่ได้จากที่ดินดังกล่าวไปก่อตั้งมูลนิธิซึ่งเป็นกรณีที่ผู้รับมรดกตามพินัยกรรมจะดำเนินการต่อไปหลังจากทรัพย์สินมรดกตกเป็นของผู้รับพินัยกรรม และมรดกได้ก่อเกิดผลประโยชน์แล้ว ข้อกำหนดตามพินัยกรรมข้อนี้จึงไม่ตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 1706 (3)

ข้อความตามข้อกำหนดในข้อ 3 นั้นระบุว่าเงินสดยกให้ ส. และผู้ร้องเป็นผู้ดูแลจากข้อความดังกล่าวกำหนดให้ผู้ร้องและ ส. เป็นเพียงผู้ดูแลเท่านั้นหาได้ยกกรรมสิทธิ์เงินสดดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องและ ส. ไม่ และได้กำหนดโดยชัดแจ้งว่ายกเงินสดดังกล่าวให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดจำนวนมากน้อยเพียงใดข้อกำหนดในพินัยกรรมข้อ 3 จึงตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 1706 (2) (3)

เมื่อข้อกำหนดในพินัยกรรมข้อ 3 ตกเป็นโมฆะ ทรัพย์สินมรดกส่วนนั้นย่อมตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมตาม ป.พ.พ. มาตรา 1699 ผู้ร้องมิได้เป็นทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดก ผู้คัดค้านทั้งสามเป็นทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกจึงสมควรตั้งผู้คัดค้านทั้งสามเป็นผู้จัดการมรดกทรัพย์สินมรดกซึ่งเป็นเงินฝากไว้ที่ธนาคารกับทรัพย์สินมรดกอื่นฝ่ายเดียว

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนางพพิศผู้
ตาย

ผู้คัดค้านที่ 1 ยื่นคำคัดค้านและฟ้องแย้งกับแก้ไขคำคัดค้าน ขอให้ยกคำร้องขอ
และให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้คัดค้านที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกของนางพพิศผู้ตาย

ผู้คัดค้านที่ 2 ยื่นคำคัดค้านและฟ้องแย้ง ขอให้ยกคำร้องขอและให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้
คัดค้านที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกของนางพพิศผู้ตาย

ผู้คัดค้านที่ 3 ยื่นคำคัดค้านและฟ้องแย้ง ขอให้ยกคำร้องขอ และให้ศาลมีคำสั่ง
ตั้งนางสาวกฤษณาลี ผู้อนุบาลของผู้คัดค้านที่ 3 เป็นผู้จัดการมรดกของนางพพิศ ผู้
ตาย

ผู้ร้องให้การแก้ฟ้องแย้ง ขอให้ยกคำคัดค้านของผู้คัดค้านทั้งสาม

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งนางสาวกัณหา เกกะนันท์ ผู้ร้อง เป็นผู้จัดการมรดกของ
นางพพิศ เกกะนันท์ ผู้วายชนม์ และให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายต่อไปกับให้
ผู้คัดค้านทั้งสามร่วมกันชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ร้องโดยกำหนดค่าทนายความ
3,000 บาท ให้ยกคำคัดค้านของผู้คัดค้านทั้งสาม ค่าฤชาธรรมเนียมในส่วนของคำ
คัดค้านของผู้คัดค้านทั้งสามให้เป็นพับ

ผู้คัดค้านทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้นางสาวกัณหา เกกะนันท์ ผู้ร้องเป็นผู้
จัดการมรดกของนางพพิศ เกกะนันท์ ผู้ตาย ในส่วนของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ในโฉนดเลขที่ 3404 และ 3405 ตำบลมักกะสัน (ประแจจีน) อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร กับที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโฉนดเลขที่ 10105 และ 12440 ตำบลคลองตัน (ที่ 11 พระโขนงฝั่งเหนือ) อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร แต่ใน ส่วนของทรัพย์มรดกซึ่งเป็นเงินฝากไว้ที่ธนาคารกับทรัพย์มรดกอื่น (หากมี) ให้ผู้ร้อง กับนายดิลก สิงห์เสนี ผู้คัดค้านที่ 1 นางยุพดี สิงห์พรรค ผู้คัดค้านที่ 2 และนางสาว วกุณฑลี สิงห์เสนี ผู้อนุบาลของนายเฉลิม สิงห์เสนี ผู้คัดค้านที่ 3 ร่วมเป็นผู้จัดการ มรดกของเจ้ามรดก นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ค่าฤชา ธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

ผู้ร้องและผู้คัดค้านทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ฎีกาโต้แย้งฟังได้ว่าผู้ ร้องเป็นบุตรของนายเสริม เกกะนั้นนทร์ กับนางสะอาด เกกะนั้นนทร์ นางพอฟิต เกกะนั้นนทร์ เจ้ามรดกเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายชัยวัช เกกะนั้นนทร์ บิดาของผู้ร้องเป็นน้องของนายชัยวัช ผู้คัดค้านที่ 1 เป็นบุตรนายชุบ สิงห์เสนี ผู้ คัดค้านที่ 2 เป็นบุตรของนายชวน สิงห์เสนี ผู้คัดค้านที่ 3 เป็นคนไร้ความสามารถอยู่ ในความอนุบาลของนางสาววกุณฑลี สิงห์เสนี ทั้งนายชวน นายชุบและผู้คัดค้านที่ 3 ต่างเป็นน้องร่วมบิดามารดาของเจ้ามรดก เป็นทายาทที่มีสิทธิรับมรดกเพราะเจ้า มรดกไม่มีบุตร นายชุบและนายชวนถึงแก่ความตายแล้ว ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 เป็น ผู้สืบสันดานรับมรดกแทนที่

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านทั้งสามว่า พันัยกรรมตามเอกสาร หมาย ร.5 เป็นพันัยกรรมปลอมและไม่ถูกต้องตามแบบหรือไม่ โดยผู้คัดค้านทั้งสาม ฎีกาว่าเจ้ามรดกลงลายมือชื่อในพันัยกรรมไว้มาก่อนแล้วผู้ร้องกับทนายความไปกรอก ข้อความซึ่งไม่ตรงตามเจตนาที่แท้จริงของเจ้ามรดกเป็นฉ้อฉล และเจ้ามรดกไม่ได้

สวมแว่นตาจึงไม่ได้อ่านข้อความในพินัยกรรม อีกทั้งไม่นางอัมพวัน วงศ์ลาภพานิช พยานในพินัยกรรมมาสืบว่าได้ลงลายมือชื่อจริงหรือไม่และลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้ามรดกหรือไม่ พินัยกรรมจึงไม่สมบูรณ์ เห็นว่า ตามฎีกาของผู้คัดค้านทั้งสามต่างไม่คัดค้านลายมือชื่อของเจ้ามรดกในพินัยกรรมเอกสารหมายเลข ร.5 ว่าไม่ถูกต้อง และฝ่ายผู้ร้องมีตัวผู้ร้อง นายสมชายผู้ทำพินัยกรรมและว่าที่ร้อยโทอนิวรรณเบิกความว่า เจ้ามรดกมีความประสงค์ที่จะทำพินัยกรรมในวันที่ 23 ตุลาคม 2539 จึงได้มีการทำพินัยกรรมตามเอกสารหมายเลข ร.5 ขึ้นที่บ้านผู้ร้อง โดยนายสมชายผู้จัดทำพินัยกรรมได้พูดคุยกับเจ้ามรดกและบันทึกเทปการสนทนาไว้ตามเทปบันทึกเสียง วัตถุพยานหมายเลข ร.3 และคำถอดเทปเอกสารหมายเลข ร.4 นอกจากนี้เจ้ามรดกยังได้นำร่างพินัยกรรมตามเอกสารหมายเลข ร.2 มาให้นายสมชายดูนายสมชายพิมพ์ข้อความในพินัยกรรมตามเอกสารหมายเลข ร.5 แล้วอ่านข้อความตามพินัยกรรมให้ทุกคนฟัง เจ้ามรดกได้อ่านข้อความในพินัยกรรมด้วยแล้วจึงลงลายมือชื่อแล้วส่งพินัยกรรมให้ว่าที่ร้อยโทอนิวรรณและนางอัมพวันลงลายมือชื่อในฐานะพยาน แต่ที่ว่าที่ร้อยโทอนิวรรณอ่านพินัยกรรมแล้วพบว่าหน่วยเนื้อที่ของที่ดินในพินัยกรรมไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในโฉนด จึงมีการแก้ไขแจ้งให้เจ้ามรดกลงลายมือชื่อกำกับจุดที่แก้ไขแล้วที่ว่าที่ร้อยโทอนิวรรณกับนางอัมพวันจึงลงลายมือชื่อเป็นพยาน นอกจากนี้พยานทั้งสามยังเบิกความว่าในวันทำพินัยกรรมนั้นได้มีการพูดคุยกับเจ้ามรดกด้วย เจ้ามรดกมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ เจ้ามรดกสามารถอ่านพินัยกรรมได้โดยไม่ต้องใช้แว่นตาซึ่งสอดคล้องกับคำเบิกความของนายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ พยานผู้คัดค้านที่ 1 ที่เบิกความว่าเจ้ามรดกเป็นคนไข้ของพยานมารักษาด้วยโรคเกี่ยวกับไขข้ออักเสบหรือโรคเกาต์และความดันโลหิตสูง เท่าที่พยานทราบประวัติการรักษาเจ้ามรดกไม่เคยเอกซเรย์สมอง แต่เคยผ่าตัดตัดต่อกระดูกเปลี่ยนเลนส์ตาทั้งสองข้างที่โรงพยาบาลอื่นในวันที่ 6 มิถุนายน 2535 การลอกตาแล้วใส่เลนส์เทียมเข้าไปในดวงตาทำให้มองเห็นได้ชัดเจน นอกจากนี้นายแพทย์เสถียรมีหนังสือลงวันที่ 20 ตุลาคม 2543 แจ้งต่อ

อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นยืนยันว่าเจ้ามรดกมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์โดยตลอด
สายตาไม่บอด สามารถอ่านหนังสือได้และได้เบิกความตอบคำถามค้านของทนายผู้
ร้องว่า ครึ่งสุดท้ายพบเจ้ามรดกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2540 เจ้ามรดกมีสติ
ปชัญญะสมบูรณ์เพราะสามารถบอกอาการประจำตัวให้พยานทราบได้ นอกจากนี้ร่าง
พินัยกรรมตามเอกสารหมายเลข ร.2 ซึ่งเจ้ามรดกร่างขึ้นด้วยลายมือของเจ้ามรดกเอง
แม้ว่าข้อความจะไม่ครบถ้วนตามพินัยกรรมเอกสารหมายเลข ร.5 ทั้งหมด แต่ก็ใกล้เคียงกัน เทียบกับที่กเสียวัตถุพยานหมายเลข ร.3 พร้อมคำถอดเทปเอกสารหมายเลข ร.4
สามารถฟังได้รู้เรื่องเป็นเรื่องเป็นราว พยานหลักฐานตามที่ผู้ร้องนำสืบดังกล่าวมีน้ำหนักฟังได้ว่าพินัยกรรมเอกสารหมายเลข ร.5 ถูกต้องตามแบบไม่ใช่พินัยกรรมปลอม
และเจ้ามรดกไม่ได้ทำพินัยกรรมเพราะถูกฉ้อฉล ดังนั้น ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า
พินัยกรรมเอกสารหมายเลข ร.5 ไม่ใช่พินัยกรรมปลอมและเจ้ามรดกไม่ได้ทำพินัยกรรม
เอกสารหมายเลข ร.5 เพราะถูกฉ้อฉล ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาผู้คัดค้านทั้งสามในส่วน
นี้ฟังไม่ขึ้น มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านทั้งสามข้อต่อไปว่า พินัยกรรม
เอกสารหมายเลข ร.5 ข้อ 2 ที่มีข้อกำหนดยกที่ดินโฉนดเลขที่ 10105 และ 12440 ให้
แก่ผู้ร้องโดยให้นำที่ดินดังกล่าวไปจัดการอย่างใดๆ เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์และนำ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นไปดำเนินการก่อตั้งมูลนิธิชัยวัช ภะกะนันท์ และพอพิศ
(สิงห์เสนี) ภะกะนันท์ เป็นโมฆะ หรือไม่ เห็นว่า ข้อกำหนดตามพินัยกรรมข้อ 2 ดัง
กล่าวได้กำหนดยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งสองแปลงให้แก่ผู้รับพินัยกรรมแล้ว เพียงแต่
ให้ผู้รับพินัยกรรมนำผลประโยชน์ที่ได้จากที่ดินดังกล่าวไปก่อตั้งมูลนิธิซึ่งเป็นกรณีที่
ผู้รับมรดกตามพินัยกรรมจะดำเนินการต่อไปหลังจากทรัพย์สินมรดกตกเป็นของผู้รับ
พินัยกรรม และมรดกได้ก่อเกิดผลประโยชน์แล้ว ข้อกำหนดตามพินัยกรรมข้อนี้จึง
ไม่ตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1706 (3) ฎีกาผู้
คัดค้านทั้งสามข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องว่า
พินัยกรรมเอกสารหมายเลข ร.5 ข้อ 3 ที่มีข้อกำหนดว่าเงินสดซึ่งฝากไว้ที่ธนาคาร

ทั้งหมดยกให้นางสะอาด เกษะนันท์ และผู้ร้องเป็นผู้ดูแลเพื่อทำตามความประสงค์
ที่ระบุไว้และเสี่ยงด้วยวาจาด้วยความเชื่อถือในความซื่อสัตย์สุจริตเป็นโมฆะหรือไม่
โดยผู้ร้องฎีกาว่าถ้อยคำตามข้อกำหนดในข้อ 3 ดังกล่าวนี้นี้เป็นการระบุไว้ชัดเจนว่ายก
เงินสดที่ฝากธนาคารทั้งหมดให้แก่ผู้ร้องและนางสะอาดแล้ว ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว
เห็นว่า ข้อความตามข้อกำหนดในข้อ 3 นั้นระบุว่าเงินสดยกให้นางสะอาดและผู้ร้อง
เป็นผู้ดูแลจากข้อความดังกล่าวกำหนดให้ผู้ร้องและนางสะอาดเป็นเพียงผู้ดูแลเท่านั้น
หาได้ยกกรรมสิทธิ์เงินสดดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องและนางสะอาดไม่ และไม่ได้อำนาจ
โดยชัดเจนว่ายกเงินสดดังกล่าวให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดจำนวนมากน้อยเพียงใด ข้อ
กำหนดในพินัยกรรมเอกสารหมายเลข ร.5 ข้อ 3 จึงตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1706 (2) (3) ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น มีปัญหาต้องวินิจฉัย
ตามฎีกาผู้ร้องและฎีกาผู้คัดค้านทั้งสามว่า สมควรตั้งผู้ร้องหรือผู้คัดค้านทั้งสามเป็นผู้
จัดการมรดกแต่เพียงฝ่ายเดียวหรือไม่ที่ผู้คัดค้านทั้งสามฎีกาว่า ผู้ร้องถูกไล่ออกจาก
บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) กราบทูลทูลเกล้าต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็
หาใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตต่อทรัพย์สินของเจ้ามรดก ส่วนที่ผู้คัดค้านทั้งสามฎีกา
ว่าผู้ร้องยังย้ายถ่ายเททรัพย์สินมรดกก็เป็นเพียงการกล่าวอ้างลอยๆ ไม่มีหลักฐานมา
นำสืบว่าผู้ร้องกระทำการดังกล่าว เมื่อพินัยกรรมเอกสารหมายเลข ร.5 และข้อกำหนดใน
ข้อ 1 และ ข้อ 2 ไม่ตกเป็นโมฆะ ผู้ร้องจึงเป็นผู้รับพินัยกรรมทรัพย์สินมรดกในข้อ
กำหนดดังกล่าวแต่เพียงฝ่ายเดียวที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดก
ทรัพย์สินมรดก ส่วนนี้แต่เพียงฝ่ายเดียวจึงชอบแล้ว ส่วนข้อกำหนดในพินัยกรรม
เอกสารหมายเลข ร.5 ข้อ 3 ตกเป็นโมฆะ ทรัพย์สินมรดกส่วนนั้นย่อมตกทอดแก่ทายาท
โดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1699 ผู้ร้องมิได้เป็นทายาท
โดยธรรมของเจ้ามรดกผู้คัดค้านทั้งสามเป็นทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดก จึง
สมควรตั้งผู้คัดค้านทั้งสามเป็นผู้จัดการมรดกทรัพย์สินมรดกซึ่งเป็นเงินฝากไว้ที่ธนาคาร
กับทรัพย์สินมรดกอื่น (หากมี) ฝ่ายเดียว ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ผู้ร้องและผู้คัดค้าน

ทั้งสามร่วมเป็นผู้จัดการมรดกในส่วนนี้ "ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น ฎีกาของผู้คัดค้านทั้งสามฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ผู้คัดค้านทั้งสามร่วมเป็นผู้จัดการมรดกของนางพอฟิศ เกกะนันท์ ผู้ตาย ในส่วนของทรัพย์มรดกซึ่งเป็นเงินฝากไว้ที่ธนาคารกับทรัพย์มรดกอื่น (หากมี) แต่เพียงฝ่ายเดียว นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(มานะ ศุภวิริยกุล-อดิศักดิ์ ทิมมาศย์-ดิเรก อิงคินันท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักวิชาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>